

Số: 28 /2025/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phân cấp nhiệm vụ cho Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và Văn bản chấp thuận
cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14;

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu theo Khoản 6 Điều 28 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 62/TTr-SCT ngày 26 tháng 9 năm 2025;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp nhiệm vụ cho Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và Văn bản chấp thuận cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định về phân cấp nhiệm vụ cho Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (sau đây gọi là C/O) và chấp thuận bằng văn bản (sau đây gọi là Văn bản chấp thuận) cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

b) Những nội dung khác thực hiện theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

a) Sở Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b) Thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Điều 2. Nội dung phân cấp

1. Phân cấp nhiệm vụ cho Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cấp các loại C/O và Văn bản chấp thuận cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

2. Sở Công Thương tự đánh giá việc đáp ứng điều kiện cấp C/O và Văn bản chấp thuận theo mẫu Phụ lục III kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, gửi kết quả tự đánh giá điều kiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp tại Quyết định này.

2. Chịu sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Triển khai tự đánh giá việc đáp ứng điều kiện cấp C/O và Văn bản chấp thuận, gửi kết quả tự đánh giá điều kiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công Thương; duy trì điều kiện cấp C/O và Văn bản chấp thuận theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

4. Thông tin đến Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) văn bản triển khai việc cấp C/O và Văn bản chấp thuận; mẫu con dấu của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa; mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký C/O và Văn bản chấp thuận theo hướng dẫn của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và cập nhật ngay khi có thay đổi.

5. Thực hiện quy trình, thủ tục cấp C/O và Văn bản chấp thuận theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, cải cách hành chính và tạo thuận lợi; tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, vướng mắc của thương nhân đề nghị cấp C/O và Văn bản chấp thuận.

6. Theo dõi, hướng dẫn thương nhân đề nghị cấp C/O và Văn bản chấp thuận thực hiện đúng theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

7. Kiểm tra, xác minh đối với C/O và Văn bản chấp thuận đã được cấp theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa (kể cả trường hợp không còn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cấp C/O và Văn bản chấp thuận).

8. Báo cáo định kỳ theo quý, năm hoặc báo cáo đột xuất gửi Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình cấp C/O, Văn bản chấp thuận và thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại

Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..15..tháng 10 năm 2025.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thi hành);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Công Thương (Cục XNK, Cục TMĐT và Kinh tế số);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- VPUB: LĐ, KT, TTPVHCC;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Khánh Hòa;
- TT Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. DN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng